



השיעור מתקיים
בכל יום ראשון בשעה 20:15
בבית המדרש 'יחזקאל' רחוב אנסי 1 ירושלים

השיעור השבועי ממור"ר ועט"ר מרן
הראש"ל רבי דוד יוסף שליט"א
מיום א' ב' חשוון תשפ"ה

עורך ראשי: הרב אריאל סגרון

יחזקאל דעת

גליון 272

פרשת לך לך

בישול אחר בישול בלח - שיעור בתורת מרן זיע"א

נושאי השיעור: אם יש בישול אחר בישול בדבר לח | בישול אחר בישול בתערובת לח ויבש | 'רוב' לח או 'רוב' יבש | ספר מנחת כהן | אמירה לגוי באופן שאי אפשר לו לעשות אלא בשבת | הנחת סיר עם מעט רוטב על הפלטה בשבת | הוספת מים רותחים בשבת לסיר שעל הפלטה

א. בישול דבר שנתבשל כל צורכו

ברשות כבוד מרנן ורבנן, הרבנים הגאונים, ראשי הכוללים, אברכים יקרים. אני חושב שבערב הזה לכבודו של אאמ"ר מרן זצוק"ל, חשוב מאוד שנעסוק בתורתו ונלבן כמה דברים שהוא כתב עליהם.

שינו במסכת שבת (תמ"ה) כל שבא בחמין מערב שבת, שורין אותו בחמין בשבת. ורש"י (ד"ה כל שבל) מסביר ש'כל שבא בחמין' היינו דבר שנתבשל, ויש כאן שתי מחלוקות ראשונות מאוד עקרוניות: האחת, האם מדובר דווקא בדבר שנתבשל כל צורכו? שיש ראשונים שלומדים מהלשון 'בא בחמין', ושל אלא כתוב 'כל שנתבשל' - שאפילו נתבשל כמאלל בן דרוסאי, כבר אין בו משום בישול אחר בישול. וכך סוברים רוב הראשונים. אולם הרמב"ם (פ"ק ט מהלכות שבת הלכה ג) וכן מרן השלחן ערוך (סימן ש"ח סעיף ד) פוסקים חד משמעית שרק כאשר נתבשל כל צורכו - אין בו משום בישול אחר בישול.

הביאור הלכה (ס"ד ד"ה אפילו) מביא שורה של ראשונים שפוסקים לא כדברי השלחן ערוך, וזו נפקא מינה לעניין מעשה שבת, וגם לעניין אמירה לגוי, ואכמ"ל. אבל הוא מביא את זה לגבי מעשה שבת, והמשנה ברורה (פ"ק טו) מתיר על סמך זה, מפני שזו דעת הרבה ראשונים. ובהלכה ברורה (תלח הלכות אפיה ובישול בשבת) הבאתי עוד הרבה ראשונים מלבד מה שהביא המשנה ברורה. וזה מעניין מאוד שבמחלוקת כזאת מרן השלחן ערוך אפילו לא הזכיר את הדעה השניה.

ב. בישול אחר בישול בדבר לח

המחלוקת השנייה, היא לגבי אם יש בישול אחר בישול בלח. בבית יוסף (סימן ש"ח) מביא בשם הרמב"ם (ס"ט) שלא חילק בין לח לבין יבש, דהיינו שאין בישול אחר בישול בלח. והוא מביא כך גם בשם הרשב"א (נעמ"ס שבת י"ה וט"ו), ובשם הר"ן (י"ט ע"א בדפיו הרי"ף ד"ה תנו רבנן ובכ"ה פ"ק ד'). ובדברי הר"ן זה מפורש, שהוא מביא את רבנו יונה שואסר לצ"ע מים לתבשיל שנוסף, מפני שהמים האלו חוזרים ומתבשלים. וכתב הר"ן על כך, לא ידעתי מה ההפרש יש בין בישול מים לבישול אחר.

ג. דעת הרמב"ם מוכחת גם בתשובה

בשו"ת פני אהרון (תא"ח סימן טו) לרבי אהרון אמריליו מקשה על הבית יוסף, שלא רק שזה לא מפורש ברמב"ם, אלא מדייק ממה שהרמב"ם (נפירוש המשניות שבת פ"ק כ"ב משנה ג) מפרש את המשנה שורין אותו בחמין בשבת, שמשמעותה היא דווקא דבר יבש. אולם באמת הלשון של המשנה מדברת למעשה על דבר ששייך בו השרייה, ולא שייך לומר לשון השרייה על מים בתוך מים. מתאים יותר לומר לערבב. והרמב"ם בסך הכל מבאר את לשון המשנה, אך אין ללמוד משה את דעתו להלכה.

מלבד זאת, בתשובת הרמב"ם שהובאה בבית יוסף (סוף סימן שבל) שם מובא הדין של מגיס, ובתשובה הזאת נראה בפירוש שהרמב"ם סובר שאין

שום הבדל בין לח לבין יבש וכדברי הבית יוסף. כמו כן הרשב"א, שאמנם לא כתב את הדברים בפירוש כמו הר"ן, אבל עצם הדבר שלא חילק בין לח ליבש, יש ללמוד שאין לחלק ביניהם. וכך למד בדבריהם מרן הבית יוסף.

ד. מרן התעלם מהדעות שאין בישול אחר בישול בלח

לעומת זאת, כאמור, שיטת רבנו יונה, שמלבד בר"ן הובאה בספר עליות דרבנו יונה (נכ"ל בתל"א י"ט). והובאה גם בנימוקי יוסף (נעמ"ס כ"ב בתל"א י"א), וברבנו ירוחם (ח"צ נתיב י"ב), ומדבריו רואים במפורש שבוודאי סבר שיש בישול אחר בישול בלח, וגם כן סבר שחושש לשיטת רשב"ם (והוא כדוספות שבת מ"ה: ד"ה מיהם). שעירורי ככלי שני, וממילא זה חוזר ומתבשל. כלומר שיש בישול אחר בישול בלח. וכמו כן דעת רש"י כפי שלומדים בשיטתו כמה ראשונים, וכך גם דעת הרא"ש והטור (סימן ש"ח). ומרן בבית יוסף פסק כך להלכה בכמה מקומות בסימן ש"ח. וכן בסימן רנ"ג ששם רוב הסימן עוסק בדיני שהייה, אבל יש שם גם כמה סעיפים בעניין בישול אחר בישול, ודעתו שיש בישול אחר בישול בלח.

ומעניין שגם בזה, למרות שהמתירים זה הרמב"ם, הרשב"א והר"ן, ובדור שלנו נדפסו כמה ראשונים, שגם כן סוברים שאין בישול אחר בישול בלח, בהלכה ברורה (תלח אפיה ובישול בשבת אוליות יוסף שכתב הפסד סימן י') הבאתי אותם. בכל זאת מרן פסק להחמיר, ומרן אפילו לא כתב את זה בסתם ויש אומרים, אלא התעלם לגמרי מהסוברים שאין בישול אחר בישול בלח.

ה. דאורייתא או דרבנן

והנה התעוררה שאלה גדולה, מהן ההגדרות של לח. וכן מה הדין בתערובת של יבש ולח. ויש בנושא הזה הרבה דיבורים, וגם בשם אאמ"ר מרן זצוק"ל שכל בישול בלח. ואני היום יכול להגיד לכם דברים שאני עצמי דיברתי איתו כמה וכמה פעמים, אולי עשר פעמים דיברתי איתו על זה, ואתם תשמעו מכלי ראשון את הדברים, מה הוא סובר באמת בנושא הזה של 'רוב' - אם צריך רוב או לא. ואני פשוט מעיד מכלי ראשון, יש כאלה שלא רוצים לשמוע לי, אבל אני אומר לכם את כל האמת ממש, מה שדיברתי איתו.

ראשית, זה ברור שלהראשונים שסוברים שיש בישול אחר בישול בלח, היינו שזה איסור דאורייתא, חד משמעית. זה חייב סקילה. הטור כותב כך בפירוש בשם אביו הרא"ש, שאם נצטן והרתח, חייב. 'חייב' היינו שזה איסור דאורייתא ממש.

הנה הרמ"א (סימן ש"ח סעיף טו) פסק, שבדבר לח, אם לא נצטן לגמרי אין בישול אחר בישול, ומותר. והבאתי בהלכה ברורה (ס"ט) סמך בדברי כמה ראשונים לשיטת הרמ"א. אך יש מחלוקת גדולה מה סבר הרמ"א. האם סבר שאין בישול אחר בישול בלח, אך רק לחומר הוא דווקא בלא נצטן לגמרי. וכך סבר החזון איש. או שבאמת הרמ"א סובר, שזה ממש מעיקר הדין שיש בישול אחר בישול בלח מדאורייתא. רק שבלא נצטן מותר. וכך סבר המגן אברהם (פ"ק לט).



ו. בירור שיטת הרמ"א

לכאורה, המגן אברהם צודק מאוד בנושא הזה, שבאמת אליבא דהרמ"א יש ביטול אחר ביטול בלח מדאורייתא במצטנן לגמרי, מפני שהרמ"א בסוף סימן רנ"ג (סעיף ה) כותב, על מה שבבית יוסף הובאה תשובת הרשב"א (מהזוהר אורייתא תשובות למסכת שבת קכב). שכתב, שאם אמר לגוי להבעיר אש ולחמם את התבשיל, דהיינו שהגוי עשה מלאכה דאורייתא של הבערה, שקנסו אותו ואסור לאכול את התבשיל הזה בשבת אפילו אחרי שנצטנן. והרמ"א מביא את תשובת הרשב"א בהגהה, אבל הוא מביא בצורה אחרת. הוא לא מזכיר שאמר לגוי להבעיר את האש, אלא שאמר לגוי לחמם את התבשיל. כלומר שהרמ"א מסביר בדעת בדעת הרשב"א, שזה אפילו במצב של ביטול אחר ביטול בלח. שהרי כתב 'לחמם תבשיל'. וכך מסביר בדבריו המגן אברהם (סי' קכב). שהרי הרמ"א לא מדבר כלל במלאכת הבערה אלא על מלאכת ביטול. שאסור לאכול את התבשיל אפילו אחרי שנצטנן. ובאמירה לגוי שזה דרבנן, שבות דשבות, שתהיה חומרה עד כדי כך, לאסור אפילו אחרי שנצטנן, על כרחונו לומר שהרמ"א סובר, שיש כאן מלאכה דאורייתא, ואמירה לגוי במלאכה דאורייתא קנסו אותו.

והמגן אברהם מוסיף, שהטעם שהרמ"א כל כך מחמיר בזה הוא, מכיוון שאנחנו פוסקים להלכה שיש ביטול אחר ביטול בלח, לכן זה אסור אפילו בדרבנן.

ז. אמירה לגוי בדבר שהוא מחלוקת הראשונים

למעשה, המגן אברהם עצמו חולק על הרמ"א, מכיוון שיש ראשונים כהרמב"ם, הרשב"א, הר"ן, שסוברים שאין ביטול אחר ביטול בלח, לכן בדיעבד זה מותר. ויהיה מותר באמירה לגוי. הרי שהמגן אברהם קובע יסוד חשוב מאוד, שכל דבר שהוא מחלוקת ראשונים, יהיה מותר באמירה לגוי בדיעבד.

אולם מרן החיד"א (שו"ת צדקה סיון ש"ח סק"ה) חולק על המגן אברהם, וסובר, שבכל דבר שהוא מחלוקת הפוסקים, אפילו מחלוקת בדאורייתא, מותר לומר לגוי.

כלומר שיש שלוש שיטות, בביטול אחר ביטול בלח באמירה לגוי: לפי הרמ"א, לא רק שאסור לומר לגוי, אלא אפילו בדיעבד יהיה אסור לאכול את זה, אפילו נצטנן לגמרי. לפי המגן אברהם, זה יהיה מותר בדיעבד. לפי החיד"א זה מותר לכתחילה.

ח. הרמ"א הכריע שיש ביטול אחר ביטול בלח מדאורייתא

המשנה ברורה (סימן רנ"ג ביבואר הלכה ד"ה להסיר) מזכיר את דברי החיד"א, ומאוד לא מוצא חן בעיניו הפסק שלו. הוא כאילו הרחיק לכת כל כך שהתיר אמירה לגוי במחלוקת הראשונים בדאורייתא. אמנם החיד"א מביא ראיות לדבריו, אך כמעט כל הראיות שלו יש מה לדבר עליהן, זה לא פשוט בכלל הראיות שלו. [בהלכה ברורה כתבתי בנושא הזה בסימן ש"ח. וגם בסימן ש"ז שיצא במהדורה החדשה בכרך כ' הוספתי בזה עוד הרבה מאוד].

למעשה, אני חושב שאפשר לומר שאפילו הרמ"א סובר באמת כמו החיד"א. שבה הרמ"א בתשובה (שו"ת הרמ"א סימן קכ) מבואר, שמותר לומר לגוי לבשל בשבת דבר שנתבשל כמאכל בן דרוסאי. ולכל הפחות מתיר לאכול את התבשיל. ולכאורה יש לשאול, מה ההבדל בין זה לבין ביטול אחר ביטול בלח, ששם הרמ"א החמיר שאסור לאכול בשבת. לאור זאת יש לומר, שאין לנו דרך להסביר את שיטת הרמ"א, אלא שבאמת סובר הרמ"א שבאופן כללי כשיש מחלוקת ראשונים לגבי המלאכה, מותר אמירה לגוי. ספק דרבנן לקולא. מלבד בביטול אחר ביטול בלח שהרמ"א כנראה מכריע, שיש ביטול אחר ביטול בלח, ולכן החמיר בזה מאוד. ולכן הרמ"א כותב, שאפילו בדיעבד אסור. כלומר שהרמ"א לא מתחשב כלל בדעה השניה, ואף לא מצרפה לספק. ומי שלומד טוב את הדברים יבחין, שהרמ"א סבר שמעיקר הדין, מדאורייתא, שיש ביטול אחר ביטול בלח, וכדעת הרא"ש וכל הראשונים שסברו כך והובאו לעיל.

ט. ספר מנחת כהן

לפני הרבה שנים אאמ"ר מרן זצוק"ל כתב בנושא הזה בשו"ת יחווה דעת (ח"ד סימן מה), בנושא של ביטול אחר ביטול בלח, לגבי להניח תבשיל שנתבשל כל צורכו על הפלטה בשבת, ושם הוא כותב להלכה שזה תלוי ברוב רוטב, שאם רובו רוטב אסור ואם מיעוטו רוטב מותר. יסוד הדברים הוא מגדולי האחרונים והראשון והאחרון הוא בספר מנחת כהן.

מנחת כהן זה ספר קדמון, מלפני כ-300 שנה. הקדמון ביותר שמביא אותו זה הב"ח. הוא היה גר באמסטרדם. וחלק מהשנים התגורר בברזיל. היו שם הרבה יהודים אנוסים שברחו לברזיל, והוא היה הרב שלהם בעיר שנקראת 'רסיפה'. לאחר מכן הגיעו לשמה אינקוויזיציה והרגו את כל היהודים.

הספר מנחת כהן מחולק לכמה חלקים. החלק הראשון הוא על הלכות תערובות. החלק השני, 'מבוא השמש' - על זמני רבנו תם והגאונים. שזה אחד הספרים הכי יסודיים שמנתחים את השיטות בעניין בין השמשות, הוא מנתח את הנושא לפי סוגיות הש"ס הראשונים ויורד לשרושם של דברים, וההכרעה שלו היא כמו רבנו תם. ויש גם חלק 'משמרת השבת' שעוסק בשני נושאים עיקריים: ביטול, שהיה והטמנה. והשני, זה אמירה לגוי. ואין ספק שכל כך מנתח יפה ומברר כל נושא ממש לפי הסדר בנושאי אמירה לגוי וביטול בשבת כמו הספר הזה.

אבל צריך לשים לב שמי שלומד בספר הזה רואה דבר מאוד מעניין. אין

ספק שהיתה לו את הדעה שלו. אמנם הוא היה מראשוני האחרונים, אך יש לנו את הכלל שקיבלנו הוראות מרן, וגם הוא לא התכחש לכך. אבל, יש כמה דברים שהייתה לו את הדעה שלו, וכשראה שזה לא מתיישב כל כך עם שיטת מרן, והוא מיישב את הדברים לפעמים ממש בדוחק. כמו בנושא הזה שלנו.

י. אמירה לגוי באופן שיעשה בוודאי בשבת

יש דוגמה שהוא מיישב ממש בדוחק שזה מאוד לא מסתבר. הנה בנושא של אמירה לגוי באופן שאי אפשר שיעשה אלא בשבת. זה שייך לנושא של 'יום השוק' בסימן ש"ז. והמנחת כהן לומד בדעת הבית יוסף שם שזה מותר. ואם תראו איך שהוא מסביר ומנתח את הנושא, ואת הראיות שהביא, תראו שזו דעתו. אלא שזה קצת לא מסתדר עם הבית יוסף, אז הוא מפלפל בדבריו, ומסביר כך פשט. והנה בנושא הזה שם, העטרת זקנים [שהיה לפחות בתקופתו, הוא היה תלמידו של הב"ח] למד בבית יוסף לא כדבריו, ודעתו שאמירה לגוי באופן כה שאי אפשר שיעשה אלא בשבת, אסור. והרי שם מדובר רק על לשלוח אותו לשוק לקנות, מקח וממכר שזה דרבנן. וכמו כן ה"ט"ז (סק"ז) הבין כך בבית יוסף. וכן המגן אברהם (סק"ז), שאף הביא את המנחת כהן [- דרך אגב, המגן אברהם מביא הרבה פעמים את המנחת כהן, ומזכיר אותו בכבוד גדול], אבל הוא לא מסכים איתו בזה, וכותב 'דלא כהמנחת כהן', ומוזה שלא כתב 'דלא כהבית יוסף' משמע, שהמגן אברהם אינו מסכים עימו לגמרי, גם בעצם הדבר במה שהוא מסביר בבית יוסף. כיצא בזה נראה גם בשו"ת זרע אמת ועוד הרבה אחרונים. ומצאתי שגם מרן החיד"א כותב ככה.

יא. מרן זיע"א סמך על המנחת כהן להקל גם בדאורייתא

למעשה, אאמ"ר מרן זצוק"ל דן בנושא הזה, והוא סומך להלכה על המנחת כהן להתיר, אפילו במלאכות דאורייתא. כגון למשל, למסור מכונית לגוי לתקן ביום שישי, ולומר לו שהוא רוצה שבמוצאי שבת יסיים. אמנם המנחת כהן עצמו לא הזכיר בדאורייתא, אלא הוא דיבר רק על דברי הבית יוסף על מקח וממכר.

אכן מי שמסכים לדברי המנחת כהן זה הבן איש חי. אבל יצא לאור שו"ת זבחי צדק החדשות הוצאת 'מכון ירושלים', ושם יש לו תשובה עקבית בנושא הזה, והוא כותב להחמיר נגד המנחת כהן. וישם הוא כותב שהוא פגש את תלמידו, הבן איש חי, ונזף בו, איך אתה מתיר בדבר כזה, כשאי אפשר שיעשה, אלא בשבת. והבן איש חי התנצל, ואמר לו שזו היתה שעת הדחק גדול. אבל באמת למעשה שם רואים שגם הבן איש חי, לא כל כך היה פשוט לו גם כן להתיר.

יב. אמירה לגוי להדליק נרות בבית הכנסת ביום הכיפורים

אני מצאתי את שהחיד"א גם כתב בזה. הנה בזמנם שלא היה חשמל, אז בשבת בבתי כנסיות היו מדליקים נרות גדולים כבר ביום שישי, הרבה חז"ת כ"י שיהיה אור ויכולו להתפלל בערב כמו שצריך. ויש מחלוקת אם מותר לומר לגוי לכבות את הנרות בליל שבת אחרי התפילה. והנה כאשר יש חשש דלקה אפשר להקל, אבל אם החשש הוא של הפסד ממון - אין להקל. ואני הבאתי בזה דעות בנושא הזה. ואכמ"ל.

בשבת בבוקר, הנרות כבר היו כבים ולא היתה תאורה, היו משתמשים באור היום, ברוך השם יש לנו שמש. במוצאי שבתות היתה להם היו יכולים להתפלל בחושך, בעל פה. או לחילופין שממתינים עד שיהיה לילה ומדליקים את האור. [- אני זוכר שכשאתי למדתי ב'ישיבת אור ישראל', לפני יותר מ-50 שנה, לא יודע אם היה בכלל בזמנו, שעון שבת שידליק ויחזור וידליק. מה שכן היה זה שעון שבת שבליילה האור היה כבה בכל הישיבה בשעה 11 בערך, חוץ מבית המדרש שהיה כבה בשעה 2-3 בלילה בערך, ואז היה כבה גם שם. וביום היה אור יום. והיו כמה פעמים שהיה מעונן והיה קצת חשוך, אז היו לוקחים את התיבה סמוך לחלון כדי לקרוא בתורה. ובמוצאי שבת היינו אוכלים סעודה שלישית בחושך, והיינו שרים בחושך. ורק כשהיה לילה ודאי היינו נכנסים לבית המדרש, ואומרים 'ברוך המבדיל' ומדליקים את האור ומתפללים ערבית. ובכל קהילות ישראל לפני המצאת החשמל, ככה היו עושים].

והנה יש יום אחד בשנה, שזה לא הולך - ביום הכיפורים. כולם צריכים סידורים, וכשאין חשמל צריך להדליק נרות. [- אני חושב שהנה נשמח... שדולק כל כך הרבה, לא היה קיים אז. הרי כל הפוסקים דנים בנושא הזה]. והנידון הוא, האם מותר לומר לגוי להדליק את האור ביום הכיפורים, כי רוצים להתפלל נעילה, או לא. והנה הרבה מגדולי האחרונים החמירו בזה. הנוודע ביהודה כותב, שבכל מקום שהיה בא היה נלחם בזה - שלא יאמרו לגוי. אבל מרן החיד"א כותב, שיש שרצו לרפאות שבר על נקלה, והמציאו פטנט להתיר. בצורה שעושים עם הגוי הסכם בקבלנות. שלא אומרים לו שעל כל נר יקבל תשלום, אלא לפי קבלנות. וכותב החיד"א, שזה לא מועיל. כיון שהרי בסתם יום הוא לא צריך, אלא הוא קובע את הגוי ליום הכיפורים, ממילא הוא קובע לו מעשה ליום הכיפורים. הרי אי אפשר שיעשה אלא ביום הכיפורים. לכן זה לא נקרא בקבלנות.

והנה בפירוש זה הנושא שלנו, שרואים שמרן החיד"א למד בפשטות שאסור לומר לגוי במקום שאי אפשר לו לעשות אלא בשבת. אין שום פקפוק על זה, ובשבילי זו ראייה גם כן. ויש לי עוד הרבה ראיות כאלה.

יג. מומלץ ללמוד את הספר מנחת כהן

אני עברתי על כל המנחת כהן מתחילתו ועד סופו, גם בנושאים של ביטול

הכלל? וכי זה בניין אב שילמד על הכלל? מה גם בשלחן ערוך לא כתב במפורש את הדברים.

יט. חוברות ההלכה של תנועת 'אל המעיין'

באותם ימים הייתה התחלה של תנועת 'אל המעיין', והיו להם אלפי שיעורי תורה ברחבי הארץ. אולם באותם ימים לא היו אלפי אברכים שימסרו את השיעורים. והיו יושבים בבתי כנסיות קבוצות של בעלי בתים ולומדים. ואז אני הקדשתי זמן, ועשיתי חוברות מנוקדות עם פסקי הלכות, [אני לא יודע אם הייתם עדיין בעולם הזה בימים ההם...] והוציאם לאור חצי מיליון חוברות, ברון השם. ובהתחלה היו מחלקים את זה בחינם, אחר כך אמרו שכל אחד לוקח גם לילדים והנכדים, אז התחילו למכור את זה בשתי שקל כל חוברת. וזה היה נפוץ מאוד מאוד. ועשיתי את החוברות על כל הלכות המועדים. ובכל דבר הייתי מדבר עם אאמ"ר מרן זצוק"ל, והוא היה קורא את הדברים, היה נהנה לקרוא את זה, והיה מתקן לי פה ושם.

אחת החוברות שעשיתי באותם ימים הייתה בנושא של בישול בשבת, והסברתי את כל הפרטים בסגנון שבעלי בתים שיושבים ולומדים ביניהם, שיבינו שלא יהיה אחר כך ח"ו מכשולות. וברוך השם, היו עשרות אלפים שלמדו את החוברות האלו.

כ. רוטב שיוצא מהדבר היבש

כשדברתי איתו בנושא הזה, אמרתי לו, שהנה מצד אחד, יש הרי אחרונים שסוברים שצריך שיהיה יבש לגמרי, כעץ ממש. [דרך אגב, גם עץ יש בו טיפה נוזלים בדרך כלל, אבל צריך שיהיה יבש לגמרי שלא תצא ממנו שום לחלוחית]. ויש אחרונים שמתירים ברוב. לכן אני חושב שיש לעשות פשרה, שאם יש בו מיעוט של רוטב שנובע ממנו עצמו, שהרוטב בא מחמתו, באופן כזה הרוטב בטל אליו. למשל אם יש חתיכת בשר שיש עליה לחלוחית, שזה בסדר. אבל רוטב ממש אסור לחמם בשבת. והוא קיבל את זה, וכתבתי את זה, והוא יבש וחשב על זה, ותיקן לי, ותיקן שוב. ולמעשה מה שכתוב בחוברת, זו הייתה דעתו.

כא. בישול אחר בישול במצטמק ורע לו בלח

והנה אחרי הרבה שנים הוא התקשר אליי יום אחד, ואמר לי שהוא זוכר את מה שאני שאלתי בזמנו, שלכאורה מה ההבדל בין הרוטב לבין מים מהברז, והוא אמר לי שהקושיה הזאת אינה קושיה. כששאלתי למה, אמר לי כתבתי תשובה בשו"ת יביע אומר שעדיין לא נדפס, ושולח לי אותה לפני שנדפסה. ואמר לי, תלמד את זה. לצערי באותו הזמן חשבתי לעסוק בדברים אחרים, ולא למדתי את התשובה שלו. אבל אחר כך, כשהגעתי לסיומן ש"ח למדתי את התשובה שלו, ואני אומר לכם, אני על משמרת אעמודה. ואני אגיד לכם מה הוא מיישב.

הנה הפרי מגדים הולך אחר המנחת כהן [הפרי מגדים זה ענק שאין כדוגמתו, ובחלק 'אורח חיים' זה שורה אצלו זה משהו בפני עצמו, הפלא ופלא]. והנה יש מחלוקת נוספת, מה הדין בבישול אחר בישול, בלח שמצטמק ורע לו. למשל, מים רותחים, כשהם רותחים הם מתאדים. כתוב בגמרא שזה מצטמק ורע לו. הרמ"א (סימן ק"ח סעיף ז) סובר שאין בישול אחר בישול בלח שמצטמק ורע לו. ולכאורה, בשלחן ערוך סעיף ד' משמע שהוא לא מחלק בזה. אולם בהמשך, בסעיף ח', השלחן ערוך מזכיר בפירוש, שבמצטמק ורע לו אין בישול אחר בישול בלח. והאחרונים כולם מרגישים בטחירה הזאת לכאורה, והם דנים מהי דעת מרן.

יש אחרונים שרוצים לומר שהעיקר כמו שסתם בסעיף ד' שלא חילק בזה. ובסעיף ח' הוא סך הכל העתיק את הלשון מרבנו ירוחם - שהוא מקור החילוק בין מצטמק ורע לו למצטמק ויפה לו. והוא לא רוצה לשנות מהלשון שלו.

כב. יילמד סתום מן המפורש

לעומת זאת הכנסת הגדולה ועוד הרבה גדולי האחרונים סוברים, שבסעיף ד' מרן כתב בסתם, ובסעיף ח' הוא כתב בפירוש. וזו לא סתירה ממש, אלא יילמד סתום מן המפורש, שלדעת מרן, במצטמק ורע לו אין בישול אחר בישול בלח. ולמעשה, אאמ"ר מרן זצוק"ל מסכים לדעה הזאת. וזה גם הגיוני לומר כך, שבמצטמק ורע לו אין בישול אחר בישול בלח.

השאלה היא איך ללמוד את הדברים שלו. הנה למשל, אם יש לי למשל קערה מלאה מים רותחים, ואני רוצה לשפוך את המים לקערה אחרת ולהניחה על הפלטה. זו ממש הדוגמה של מצטמק ורע לו, כיון שזה רותח. לכן אפילו לאחר שהעביר את המים הרותחים לקערה אחרת שזה כלי שני, אך כיון שאז עדיין חם מאוד וכבר מעלה אדים, הרי זה מצטמק ורע לו ומותר.

פעם אחת אירע אצלי בבית, שבביל שבת הנכד שלי עלה על הכיסא, וכיבה את המיחם של שבת. באותם ימים חמותי ע"ה התגוררה אצלנו, והיא הייתה מאוד זקנה, והיא לא יכולה בלי לשותות כוס תה בשבת. וחשבתי מה עושים כדי שיהיה מים רותחים בשבת. והנה, לפעמים לא חושבים מספיק, אך פתאום חשבתי, הרי הבת שלי נשואה לאשכנזי, ולאשכנזים זה מותר בלא נצטון לגמרי, ובוודאי שלאשכנזים יהיה מותר לשפוך לתוך כלי והניח על הפלטה, לא כמו שמרן פסק שאסור לשפוך לתוך תבשיל. לכן אמרתי לבת שלי שכך חעשה, שתשפוך את המים לתוך סיר ותניח אותו על הפלטה. לאחר מכן חשבתי, שלכאורה גם לנו הספרדים זה מותר. כי זה בישול אחר בישול בדבר לח שמצטמק ורע לו.

וגם בנושאים של אמירה לגוי. ואני מציע לכל אחד שרוצה ללמוד בעיון נמרץ את הדברים האלה, ללמוד את הספר הזה. לראות את הצורה איך שהוא מנתח את הסוגיות ואת שיטות הראשונים זה הפלא ופלא. וגם הסגנון שלו מאוד יפה ומאוד ברור. קדמון ממש נפלא ללמוד את זה. אני עברתי על החלק של 'מבוא השמש' שזה ספר גדול, עברתי על זה כמה וכמה פעמים, וקראתי אותו שוב ושוב, ודייקתי ודקדקתי. כיום זה יצא לאור בכמה מהדורות, אבל יש מהדורה חדשה של הרב משה בוחבוב זצ"ל, אברך מצוין שבסוף ימיו היה רב של טבריה. והוא הביא בזה הרבה שיטות, עבודה יפה מאוד. אבל כשלמדתי את זה, השתמשתי במהדורה הישנה, אותיות רש"י שבורות, למדתי את זה ככה. זה היה ממש עמל התורה ללמוד את הספר הזה. כיום זה כבר באותיות יפות ואפשר ללמוד את זה יותר בנקל.

יד. לח ויבש או רוב ומיעוט

נחזור לנושא שלנו, בנושא של בישול אחר בישול בלח, המנחת כהן (משמרת הכהן שער שני פרק ז תנ"ח ז') טוען טענה. הרי אם תיקח חתיכת בשר ותסחט אותה, יוצא נוזלים. כלומר שאין לך דבר שאין בו מוהל או שומן. כל דבר יש בו נוזלים, אפילו בירקות יש הרבה נוזלים. אם כן, כיצד ניתן לחלק בין לח ליבש, החילוק צריך להיות בין רוב למיעוט. ואם יש רוב יבש, מותר, ואם הרוב הוא לח אסור. למעשה, הפרי מגדים (סימן נ"ג משפלות זכ"ס ס"ק יג, ואצל אברהם ס"ק מא), המוהרש"ם (דעת תורה סעיף טו) ועוד גדולי האחרונים ממש מסכימים איתו. ואני לא מכחיש את זה שהם סוברים שזה תלוי ברוב רגיל.

אבל המנחת כהן מסביר את דבריו בדעת מרן, וכך הוא מבאר את דעת מרן, ואני חושב שבלתי אפשרי להסביר כך בדעת מרן. וכנראה שכך הוא סבר בסברא, שאין לך דבר שהוא יבש לגמרי, ואם חז"ל קבעו יבש היינו שהולכים אחר הרוב. וגם הפרי מגדים הולך אחרי הסברה הזאת. ומנסה להסביר את הסברה הזו בדעת מרן.

טו. שרובו רוטב

והנה, מרן בבית יוסף (סימן ק"ח) מביא שרבנו ירוחם (ס"ט) כותב, לגבי כל דבר שיש בו רוטב - שיש בישול אחר בישול בלח. אולם בבית יוסף בסימן רנ"ג הוא מביא את רבינו ירוחם, ומעתיק אותו בסגנון קצת אחר. ובמקום לכתוב "שיש בו רוטב" כתוב "שרובו רוטב". המנחת כהן קפץ על המציאה הזו, הנה מרן כותב בפירוש שרובו רוטב. אלא שגם הוא ראה שרבנו ירוחם עצמו כתוב "שיש בו רוטב". לכן הוא מסביר כך, שבאמת, מרן הבית יוסף סובר שזה תלוי ברוב רובו רוטב. ומרן, מחמת כך שינה במתכונת את הלשון ברבנו ירוחם, וכתב "שרובו רוטב", כדי ללמדנו שזה לא תלוי אם יש אין, אלא זה תלוי ברוב.

טז. טעות בדברי מרן בבית יוסף

הראשון שעורר אותי בנושא הזה, היה מרן הגאון הרב בן ציון אבא שאול זצ"ל. פגשתי אותו פעם כשעוד הייתי בחור צעיר ודיברנו בלימוד, והוא אמר לי שזה לא מסתבר להסביר כך בבית יוסף. פעם טור של הוצאת 'אל המקורות' שבסוף הספר היה הגהות הגר"י במברגר, אני לא יודע מי זה היה וככל הנראה היה קדמון קצת. ושם הוא כתב שמה שכתוב בבית יוסף "רובו רוטב" - זו טעות וצריך לכתוב "שיש בו רוטב", כי כך כתוב במקור. ואז אמר לי חכם בן ציון, שאין לו ספק שזה הפשט בבית יוסף.

יז. להוסיף מעט מים לסיר שעל הפלטה

אני הלכתי צעד קדימה. בשנת תשמ"ה בערך, לפני כמעט 40 שנה, זה היה הרבה שנים לאחר שאאמ"ר כתב את הפסק שלו שאין בישול אחר בישול בלח כאשר מיעוטו רוטב בשו"ת יחזקיה דעת הנ"ל בשנת תש"ל בערך, אבל באותם ימים שהייתי אברך שמעתי את מה שאמר לי חכם בן ציון ופניתי לאאמ"ר וטענתי כנגד זה, ושאלתי אותו: יש לי סיר עם תפוחי אדמה בלי רוטב כלל, אני רוצה לחמם את זה על הפלטה בשבת, שזה מותר בשבת, אבל אני לא רוצה שזה יישרף, לכן אני רוצה לקחת מעט מים מהברז באופן שבוודאי יהיה מיעוט - מותר לעשות כן בשבת? ואאמ"ר ענה לי, מה? בוודאי שאסור! אמרתי לו, אם ככה, הרי אם ההכרעה היא שיש בישול אחר בישול בלח, הרי הרא"ש שכתב 'אם נצטון והרתיח - חייב', דהיינו שלפי הרא"ש, אם תיקח מים מהברז, או כל משקה שהתבשל והצטנן, זה אותו הדבר, שאם הרתיח אותם חייב מהתורה. אז איך אפשר להגיד שזה תלוי ברוב או במיעוט.

יח. למה מרן לא כתב זאת במפורש?

דבר שני, אמרתי לו, שהרי אנחנו יודעים שיש לנו שלחן ערוך ויש בית יוסף, ובכל נושא בעייתי, מרן מברר את הדברים כמו שצריך. והנה כאן בשאלה כל כך מהותית של רוב ומיעוט או שלא יהיה רוטב בכלל, אנחנו רוצים לומר שמרן הבית יוסף מתקן את הלשון של רבנו ירוחם, כדי ללמד אותנו שזה תלוי ברוב. וכי מה מפרע לו למרן השלחן ערוך לכתוב את הדברים במפורש, 'ומה שכתב רבנו יש בו רוטב, היינו רוב' - במשפט אחד. ובמקום זאת מרן לוקח את דברי רבינו ירוחם, מעתיק את לשונו, ומשנה אותה. וכי כך מלמדים אותנו הלכה?!

יתירה מזאת, הרי מרן בבית יוסף ובשלחן ערוך כותב את דברי רבינו ירוחם שבע או שמונה פעמים, בסימן רנ"ג וגם בסימן ש"ח ועוד, ובשום מקום הוא לא מתקן את הלשון שלו. במיוחד בסימן ש"ח ששם זה עיקר דיני בישול, ושם מרן על דברי הטור שכתב אם יש בו רוטב או אין בו, הוא לא אומר מילה. וכי רק על סמך פעם אחת שהוא מזכיר ברמז, זה ילמד על

ועוד כמה ראשונים, שכותבים תמיד 'לח וצלול'. ומהמילה הזאת 'צלול' רואים שסברו שהיסוד של בישול אחר בישול בלח, שכשהוא מתקרר כמו מרק, הרי שהבישול שלו פג תוקפו, וכעת זה כאילו בישול חדש. מה שאין כן דבר היבש שניכר בו בישולו. הרי שרואים בסמ"ק ובכל הראשונים שהזכרתי, שהם סוברים שאם זה לא צלול, זאת אומרת לא כמו מרק, אפשר להקל.

אלא שעל זה לבד לא יודע אם הייתי סומך. אבל אני סומך על אאמ"ר מרן זצוק"ל בנושא הזה, ואומר לכם מה הראייה, אמנם הוא לא כתב על הנושא הזה בשום מקום בפירושו, אבל אפשר ללמוד את זה מהדברים שלו. הוא דן (ש"ת יחזקאל דעת ח"צ סימן כב) על ביצה רכה - ביצה ששרו אותה במים רותחים, והצוה מתחיל קצת להתקשות והחלבון מתחיל להתקשות ולהיות לבן לגמרי, ואאמ"ר התיר להערות על זה מים רותחים בשבת. על ביצה רכה. אמנם אני לא מסכים עם זה להלכה, וכתבתי על זה באורך (והנלכה בדורה שם בידי כלה לוח קט) והבאתי ראיות שלפי רש"י (שבת לה), והר"ד (שבת שס), ורבינו יונה, ורבינו יונתן מלוניל (שבת נט), והרא"ד (שבת פקד ג הלכה ב אות ג) - לשיטתם זה אסור ממש. אבל אני לומד מפה משהו אחר.

הנה יסוד ההיתר שאאמ"ר התבסס עליו שם הוא, שהוא מביא את המחלוקת אם יש בישול אחר בישול בלח או לא, והוא טוען שביצה רכה נידונה בגדר יבש, ומוכיח זאת מהנידון אם ביצה נקראת אוכל או משקה. אדם שגומע ביצה, הוא לא לועס אותה, האם משערים לעניין ברכה אחרונה לפי רביעית כמו משקה או לפי כזית. והוא מסיק שביצה רכה נקראת מאכל, ויש לשערה בכזית. מזה יש ללמוד גם לעניין ברכה אחרונה על גבינה רכה, שהוא לא לועס אותה, שיש לשערה בכזית. וכמו כן לבן, שהוא יכול להיות כמו משקה, אבל אם הוא קפוא ואוכלים אותו עם כפית, משערים בכזית לעניין ברכה אחרונה. זה ברור שכך ההלכה ואין מי שחולק על זה - חוץ מאחד. ובהלכה ברורה (ח"י סימן רי ס"ק יא) הבאתי ראיות לזה, ואכמ"ל.

ובתשובה שם לעניין שבת, הוא מביא ראייה מלשון הגמרא (נפ"ג) "אוכל דאפרת הוא" - אוכל שנפרד הוא. כלומר שהגמרא קוראת לזה אוכל, הרי שזה מאכל ולא משקה. אמנם ראיתי שיש כמה שמחפשים טענות, שבבישול אחר בישול זה לא תלוי במאכל או משקה, אלא תלוי בלח או יבש. אבל לפי מה שאמרתי, כנראה שאאמ"ר סובר שכיוון שבביצה רכה בישולו אותה אפילו חלקית זה נחשב בישול. אבל אני מוכיח מהראשונים שסוברים שזה ייחשב כמאכל בן דרוסא, וממילא יש להחמיר בזה.

לאור כל האמור, במרק עם ירקות וכיו"ב, אפילו אם יש רק קצת מרק, אסור להניחו על הפלטה בשבת. אבל אם מדובר ברוטב, כגון דג עם רוטב עבה שניכר בבישולו, הרי שהרוטב הזה אפילו לבדו נחשב ליבש, ומותר לחממו בשבת.

כו. סיומא דמילתא

לסיום, כתבתי בנושאים האלו באריכות בהלכה ברורה (סימן ש"ה) ויותר ממה שקראתי לפניכם, כתוב שם. וביררתי את הנושאים האלו מאוד, והבאתי הרבה שיטות של פוסקים. וגם בנושא שהזכרתי בסוף, לגבי ברכה אחרונה לדבר שלא לועסים אותו, שדעתו של אאמ"ר מרן זצוק"ל ברורה שמשערים בכזית. ואני מבקש, מי שיש לו השגות, אל תבוא אליי סתם, תסתכלו במה שכתבתי שם ואם אחרי שהסתכלתם שם, עדיין ראייתם שאתם חושבים שאני לא צודק, אני אשמח לשמוע. אני אומר לכם, שבכל פעם שמוכיחים לי שאני לא צודק, אני עומד ברבים ואומר שאני חוזר בי. לא צריך להתבייש, צריך ללכת נאחרי האמת.

ואני חוזר ואומר, שדעתו של אאמ"ר מרן זצוק"ל בסוף ימיו, עוד מלפני 40 שנה כשכתבתי את החוברות, וגם בתשובה בשו"ת יביע אומר (ח"י חלק א סימן מב אות ה) זה לא כל כך, הוא לא נכנס אמנם לנושא הזה, אבל מה שהוא אמר ממש בסוף ימיו, ודאי שהוא לא סובר שזה רוב במיעוט רגיל. וזה ליבון שיטתו שעשינו היום לעילוי נשמתו, עשינו לו נחת רוח ללבן את שיטתו. ויש לנו עדויות ממגיד אמת, שזו הייתה דעתו. ויש גם כתב ידו שהתפרסם בקובץ 'מאורי ישראל' (ירושלים תשס"ג). וזה מהאברכים שלנו, שהיו אצלו ודיברו איתו בשליחותי, ובסופו של דבר זה מה שהוא אמר וזה מה שכתב בכתב ידו.

אם כן טוען הפרי מגדים, שבדבר שרובו יבש, יש מיעוט רוטב, וברגע שיש מיעוט ומחמם אותו, הרוטב מתחיל להתאדות, זה מצטמק ורע לו. כלומר שכנראה הפרי מגדים סובר, שכל לח שמתאדה, זה נקרא מצטמק ורע לו. ועל זה סומך ביביע אומר.

כג. מים בתבשיל זה מצטמק ויפה לו

התשובה על כך היא, שהנה אם כן מה התשובה על זה. אני חושב שהפרי מגדים הזה לא צודק בכלל. מפני שהנה יש את הרבנו יונה המפורסם (והנלכה לעיל), שאוסר לקחת מים רותחים ולשפוך את זה לתוך תבשיל שמצטמק. וכאשר לוקחים מים ומעבירים אותם לסיר אחר הרי זה מצטמק ורע לו, אבל כששופך מים לתוך תבשיל שמצטמק, המים הללו הם כבר לא מים אלא רוטב. הם מקבלים טעם מהתבשיל. וברגע שזה נעשה רוטב, זה מצטמק ויפה לו. זה נהיה יותר סמיך ויותר טעים. אמנם האגלי טל אומר, שזה מדעתו, אבל ברבנו ירוחם שמיביא את רבנו יונה, זה כתוב בפירוש בדבריו. שאסור לשפוך מים לתוך תבשיל, כי זה נעשה רוטב שמצטמק ויפה לו. אנחנו רואים שרבינו ירוחם שהוא הראש וראשון שהמציא את כל העניין של אין בישול אחר בישול בלח במצטמק ורע לו, הוא מחלק בין מים מסיר לסיר שיהיה מותר, אבל להעביר מים רותחים על תבשיל, אסור. אם כן נופל כל היסוד של הפרי מגדים, מדברי רבינו ירוחם עצמו. דרך אגב, יש ספר שנקרא שבת ששית שחי בדור הקודם, והוא מביא את האגלי טל, ואומר שהתירוץ שלו כתוב בפירוש ברבנו ירוחם... אם כן, זו התשובה שלי על מה שכתוב ביביע אומר.

כד. מרן זיע"א לא נתכוון לרוב רגיל

לשמחתי הרבה מתברר, שאאמ"ר מרן זצוק"ל בשנים האחרונות שלו, כתב את חזון עובדיה על הלכות שבת, ונכון שבאחד החלקים (ח"י עמוד שד"ה) הוא מעתיק פחות או יותר את התשובה שבשו"ת יחזקאל דעת הנ"ל, והוא מוסיף כמה דברים. אבל בחלק אחר (שבת ח"א עמוד כ"ב וע"ע עמוד פב), הוא כותב בפירוש שהוא לא התכוון לרוב במיעוט רגיל. כלומר שכאן הוא רומז למה שהוא אמר לי בזמנו על חתיכת בשר שיש עליה לחלוחית, יש עליה רוטב שזה מותר.

יתירה מזאת, בזמנו, האברכים החשובים שהיו לומדים כאן ובכולל 'מאורי ישראל', שחלקם אחר כך עברו ללמוד אצלנו, אברכים יקרים וחשובים, וחלקם הם ראשי כוללים אצלנו, הלכו בזמנו אל אאמ"ר מרן זצוק"ל ושאלו אותו, והוא אמר להם בפירוש, שמעולם לא התכוונתי לרוב במיעוט רגיל, אלא צריך שהרוטב הוא ממש חלק מהיבש.

כה. מה נקרא 'דבר לח'

יש עוד נושא שכתבתי לגביו והוא מה ההגדרה של לח. יש בזה מחלוקת בין פוסקי הדור האחרון. אנחנו היום פה עוסקים בתורתו של אאמ"ר מרן זצוק"ל, וצריך ללמוד היטב את דבריו. הגר"מ פיינשטיין כותב (ש"ת אגרות משה ח"י חלק א סימן ע"א אות ב) ששאלו אותו אם קטשור מבושל, שהוא סמיך ועבה אם זה נקרא לח או יבש? והוא ענה, שכל דבר שאפשר להרים אותו והוא לא מתפרק, נקרא יבש. אבל אם אי אפשר לאחוז אותו, הוא מתפרק, זה נקרא לח. כלומר שקטשור זה נקרא לח.

אבל יש כמה רבנים בדור האחרון, שמביאים בשם הגרי"ש אלישיב והגרש"ז אויערבך (נראה בספר אשרי האיש ח"י פקד כ"א אות סז), שכל דבר סמיך ועבה שניכר בו בישול, נחשב ליבש. ואני הבאתי ראייה לזה. שאחד הראשונים שסוברים שיש בישול אחר בישול בלח זה הסמ"ק (סימן רפ"ב), וכשהוא מזכיר לח הוא תמיד מוסיף 'צלול'. וכך כותבים גם האגור (סימן תפ"ב) ואוהל מועד (שער השבת דרך ג נתיב ט).



קו ההוראה העולמי

שע"י בית ההוראה 'יחזקאל דעת'

בנשיאות מו"ר ועט"ר הגאון הגדול **רבי דוד יוסף שליט"א**

6730
972732496730

ניתן להפנות שאלות
אל רבני בית ההוראה שליט"א בכל שעות היום בטלפון
למתקשרים מחו"ל: